

집합건물 분쟁조정 신청서

신 청 인	성명	이강재			생년월일 (법인번호)	1967.01.25.
	주소	경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 55 (관양동, 평촌 더샵 센트럴시티) 102-2704(전화번호:010-3626-1384)				
선정된 대표자, 대리인 또는 대표당사자	성명	이강재			생년월일 (법인번호)	1967.01.25.
	주소	경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 55 (관양동, 평촌 더샵 센트럴시티) 102-2704(전화번호:010-3626-1384)				
피 청 인	성명	이창성(임차인)/ 한시연 (임대인)			생년월일 (법인번호)	1983.01.08(임차인)/1930.10.18. (임대인)
	주소	경기도 안양시 동안구 시민대로 408 (평촌동) 스페이스 블레스유(전화번호:010-9167-5555)				
분쟁대상 건 축 물 현 황	위치	경기도 안양시 동안구 시민대로 317, 128호			면적	44.2㎡㎡
	지역	안양시 동안구	지구	모름	지목	대
	용도	근린생활시설	구조	철근콘크리트	공사종류	건축공사
	건축면적	2,651.28㎡㎡	연면적	21,843.42㎡㎡	층수	지상 9층
	건폐율	69.5%	용적율	299.5%		지하 3층
조정신청 내용		본 신청은 피신청인이 운영 중인 상가 내 주방의 누수로 인하여 발생한 신청인 소유 상가의 피해 복구 및 손해배상을 청구하기 위함입니다. 피신청인 상가 주방의 누수 문제로 인해, 현재 신청인의 상가는 심각한 내부 훼손 (벽면, 바닥 등)이 진행되고 있습니다. 이로 인해 신규 임차 희망자들이 누수 상태를 확인한 후 계약을 기피하고 있으며, 결과적으로 공실 기간이 장기화되어 신청인의 경제적 피해가 지속적으로 누적·확대되고 있습니다. 이에 피신청인의 신속한 누수 원인 차단 및 피해 시설 복구를 요청하며, 누수로 인해 발생한 공실 손해 등 제반 피해에 대한 적절한 배상을 구하고자 조정을 신청합니다.				
조정을 신청하는 취지 및 이유		1. 조정을 신청하는 취지 1) 피신청인은 피신청인이 운영하는 영업장 주방의 누수 원인을 철저히 규명하고, 이에 대한 근본적인 방수 및 보수 공사를 이행해 주기를 원함 2) 피신청인은 위 누수로 인하여 발생한 신청인 소유 상가의 피해 부위에 대하여 원상복구 조치를 취하고, 이에 상응하는 손해배상금을 지급받기를 원함 2. 조정을 신청하는 이유 1) 사건의 배경 및 피신청인의 보상 약속: 피신청인이 운영하는 영업장 주방에서 발생한 누수로 인해 신청인의 상가에 지속적인 피해가 발생하고 있습니다. 이에 신청인이 문제를 제기하자, 피신청인은 "본인 측 원인으로 확인될 경우 책임감 있게 필요한 공사를 진행하여 문제를 해결하겠다"고 문자 메시지를 통해 답변한 바 있습니다. 2) 누수 원인 진단 및 피신청인의 방치: 이후 피신청인이 직접 의뢰한 누수 전문 업체의 점검 결과, 피신청인 주방 내 2곳에서 누수가 의심된다는 소견을 받았습니다. 그러나 피신청인은 원인 파악을 위한 구체적인 정황이 드러났음에도 불구하고, 근본적인 문제 해결을 위한 아무런 후속				

	조치도 취하지 않은 채 시일을 지연시켰습니다. 3) 내용증명 발송 및 조정을 신청하게 된 경위: 이에 신청인은 더 이상 피해를 방지할 수 없어 2026년 5월 7일자로 피신청인에게 내용증명을 발송하여, 5월 24일까지 누수 원인 해결 및 신청인 상가의 피해 부위에 대한 원상복구 보상을 공식적으로 요구하였습니다. 그러나 피신청인은 기한이 지난 현재까지도 아무런 조치나 대응을 하지 않고 묵묵부답으로 일관하고 있습니다. 이에 신청인은 원만한 분쟁 해결과 더 이상의 피해 확산을 막기 위하여 본 조정을 신청하기에 이르렀습니다.
피해예상금액	금19,955,402원
분쟁발생사유 및 당사자간 교섭경과	1) 2023년 6월 말: 피신청인이 운영하는 상가 주방의 방수 문제로 인해 신청인의 상가에 1차 누수 피해가 발생하였습니다. 당시 근본적인 보수가 이루어지지 않아, 신청인은 신규 임차인의 영업 개시를 위해 피해 부위를 부분적으로 우선 보수하였습니다. 이후 신청인이 지출한 보수 비용을 피신청인 및 해당 상가 임대인에게 청구하였고, 임대인을 통해 비용을 정산받은 바 있음 2) 2025년 7월: 동일한 부위에서 누수가 재발한 것을 확인하여 피신청인에게 관련 사진을 전송하고 유선으로 보수 조치를 요청하였으나, 이후 적절한 조치가 이루어지지 않고 있음 3) 2026년 4월 20일: 해당 상가가 공실로 방치되던 중, 신규 임차 희망자들이 내부를 확인하는 과정에서 누수 피해가 더욱 심화된 것이 발견되었습니다. 이로 인해 임대차 계약이 체결되지 못하는 등 영업상 차질이 발생하여, 다음 날인 4월 21일 피신청인에게 다시 한번 피해 사진과 문자를 송부하며 복구를 요청 4) 2026년 4월 27일: 피신청인의 의뢰로 누수 점검 업체 대표가 신청인과 피신청인의 상가 내부를 합동 점검하였습니다. 점검 결과 피신청인이 운영 중인 주방 내 2곳에서 누수 의심, 전문 장비를 통한 정밀 진단이 필요하다는 소견을 받았음. 그러나 피신청인은 근본적인 수리를 진행하지 않고 임시방편(우레탄 폼 작업)으로만 대응하고 있음 5) 교섭 과정 중 특이사항: 신청인의 지속적인 누수 확인 요구에 대해 피신청인은 4월 23일부터 수차례 업체 방문을 약속하였으나 일정이 지연되었고, "업체가 오지 않는 것은 통제할 수 없다"거나 "진행 경과를 일일이 보고할 관계는 아니며 중요한 것은 해결"이라는 취지로 답변하였음. 그러나 4월 27일 누수 탐지 업체의 점검이 완료된 이후에도 현재까지 구체적인 해결 조치는 취해지지 않고 있음 6) 2026. 5. 7. 신청인은 내용증명을 발송, 조속한 시일 내에 누수 차단 및 피해 복구 조치 취해줄 것을 정식으로 요구하였으나, 현재 이에 대한 회신이나 조치는 없는 상태임

「경기도 집합건물 분쟁조정위원회 설치 및 운영 조례」 제12조제1항에 따라 위와 같이 조정을 신청합니다.

2026년 05월 27일

신청인 이강재(서명 또는 인)

경기도 집합건물 분쟁조정위원회 위원장 귀중